Term sheet della proposta — piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

ORSENGA CERAMICHE S.P.A. Sede legale e stabilimento: Via delle Fornaci 22 — 41042 Fiorano Modenese (MO) C.F. e P.IVA 02918470368 — REA MO-338712 — capitale sociale euro 2.600.000 i.v. PEC: orsengaceramiche@legalmail.it

Rif. OC/TS-09/2029 — versione 0.9 del 3 settembre 2029 Documento predisposto per la discussione con i creditori finanziari e con i principali fornitori. Bozza non sottoscritta, non vincolante, soggetta a revisione. Distribuzione riservata: Banca Selvana S.p.A., Melotti & Associati, Terzi Corporate Finance S.r.l., collegio sindacale.

1. Premesse

1.1 Orsenga Ceramiche S.p.A. (“Orsenga” o la “Società”) produce lastre e piastrelle in gres porcellanato nello stabilimento di Fiorano Modenese. I ricavi consolidati sono passati da euro 18,4 milioni dell’esercizio 2027 a euro 15,1 milioni dell’esercizio 2028; il preconsuntivo 2029 si colloca a euro 12,9 milioni, per effetto della contrazione degli ordini sul canale distributivo tedesco e dell’aumento del costo del gas che la Società non ha potuto ribaltare sui listini.

1.2 Con istanza del 4 aprile 2029 la Società ha chiesto la nomina dell’esperto per la composizione negoziata; le trattative con i creditori finanziari sono in corso. Il 12 giugno 2029 il consiglio di amministrazione ha conferito al dott. Fabrizio Guandalini l’incarico di chief restructuring officer, con delega alla predisposizione della manovra e ai rapporti con i creditori.

1.3 La situazione patrimoniale al 30 giugno 2029 espone un patrimonio netto negativo per euro 1.980.000 e un indebitamento verso terzi di complessivi euro 12.000.000, come riconciliato nell’elenco creditori in corso di aggiornamento a cura del chief restructuring officer.

1.4 Il compendio industriale di Fiorano Modenese è gravato da ipoteca volontaria di primo grado iscritta il 19 luglio 2022 a garanzia del mutuo n. 4471/2022 erogato da Banca Selvana S.p.A. La perizia estimativa dell’ing. Loris Baraldi, in bozza, del 24 agosto 2029 stima il compendio ipotecato in euro 3.200.000; il valore contabile netto dello stesso compendio al 30 giugno 2029 è di euro 4.150.000.

2. Strumento

2.1 La Società intende accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall’art. 64-bis del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La proposta sarà depositata presso il Tribunale di Modena unitamente al piano, all’elenco dei creditori e alla documentazione prescritta.

2.2 Il piano è impostato in continuità aziendale diretta: la Società prosegue l’attività con i due forni della linea A, dismette la linea B e destina al soddisfacimento dei creditori i flussi della gestione, le risorse rivenienti dall’aumento di capitale di cui al § 6 e il ricavato della dismissione del magazzino non strumentale di Casalgrande (RE), Via Statale 467 n. 118.

2.3 In via alternativa, ove l’andamento delle adesioni non consenta di procedere secondo lo schema del § 2.1, la Società si riserva di depositare una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con contenuti economici analoghi. Alcune previsioni del presente term sheet, in particolare quelle in tema di formazione delle classi e di espressione del voto, sono state redatte richiamando indifferentemente l’uno e l’altro percorso e saranno allineate nella versione definitiva della proposta.

2.4 Il presente documento non costituisce la proposta. Le percentuali indicate al § 5 per le classi chirografarie sono provvisorie e saranno determinate sulla base del piano industriale in aggiornamento a cura di Melotti & Associati.

3. Perimetro dei crediti

3.1 Il perimetro comprende i crediti sorti anteriormente al deposito della domanda, per complessivi euro 12.000.000, secondo la riconciliazione in corso.

3.2 Restano esclusi dal perimetro i debiti verso i dipendenti per retribuzioni correnti, i ratei di tredicesima e quattordicesima e i contributi del periodo successivo al deposito, che saranno pagati alle scadenze ordinarie con le risorse della continuità.

3.3 I rapporti di fornitura in corso di esecuzione proseguono; la Società non intende chiedere l'autorizzazione allo scioglimento di alcun contratto pendente.

4. Classi

4.1 I creditori sono suddivisi nelle seguenti classi:

Classe	Denominazione	Composizione
A	Creditori ipotecari	Banca Selvana S.p.A., anche per la quota ceduta a Cimone SPV S.r.l.
B	Creditori chirografari da locazione finanziaria e noleggio risolti	società di leasing e di noleggio operativo
C	Fornitori strategici	fornitori indicati come strategici dal piano industriale
D	Altri creditori chirografari	fornitori chirografari e ulteriori posizioni chirografarie
E	Creditori finanziari chirografari	banche chirografarie e altri finanziatori

4.2 Classe A. Il credito di Banca Selvana S.p.A. ammonta a euro 4.000.000 in linea capitale e interessi alla data del 30 giugno 2029 ed è assistito dall'ipoteca di cui al § 1.4. La perizia estimativa richiamata al § 1.4 stima il compendio ipotecato in euro 3.200.000; la parte di credito eccedente tale valore, pari a euro 800.000, non è coperta dalla garanzia. Il credito è collocato per intero nella classe A, sia per la porzione capiente sia per la porzione eccedente, e riceve il trattamento unitario indicato al § 5.1. La stessa impostazione è stata rappresentata a Banca Selvana nell'incontro del 29 agosto 2029.

4.3 L'attribuzione delle singole posizioni alle classi B, C, D ed E è sviluppata nell'elenco creditori riconciliato a cura del chief restructuring officer, che costituisce l'allegato 2 e sarà aggiornato prima del deposito.

5. Trattamento proposto

5.1 Classe A: pagamento di euro 3.360.000, pari all'84% del credito complessivo della classe, in sedici rate semestrali posticipate con prima scadenza al 30 giugno 2031, senza interessi di dilazione; mantenimento dell'ipoteca fino a integrale pagamento; cancellazione a fronte dell'ultima rata. Banca Selvana ha chiesto che la porzione capiente sia servita con priorità sulle altre rate; la richiesta è in corso di valutazione.

5.2 Classi B, C, D ed E: pagamento di una percentuale del credito in denaro, senza interessi, in rate annuali con prima scadenza al 31 marzo 2031. Le percentuali sono in corso di definizione sulla base del piano industriale in aggiornamento e saranno riportate nel prospetto di ripartizione del valore.

5.3 Nessuna classe riceve strumenti finanziari partecipativi. Non sono previste garanzie di terzi a favore dei creditori.

5.4 Il prospetto di ripartizione del valore, una volta chiuso, indicherà per ciascuna classe l'importo destinato, la percentuale e lo scadenzario.

6. Aumento di capitale e posizione dei soci

6.1 Previa riduzione del capitale a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al § 1.3, è previsto un aumento di capitale di euro 1.500.000 riservato a Sirio Industrial Partners S.r.l., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, all'esito del quale l'investitore deterrà il 60% del capitale sociale. Le condizioni sono in corso di negoziazione e saranno raccolte in un term sheet separato.

6.2 Ai soci esistenti — Orsenga Partecipazioni S.r.l., Vetriolo S.r.l. e i soci persone fisiche — è riconosciuta una componente in denaro fino a complessivi euro 900.000, ripartita in proporzione alle partecipazioni e da corrispondere in tranche annuali. L'importo sarà quantificato nel prospetto di ripartizione del valore.

6.3 Le modifiche statutarie conseguenti all'ingresso dell'investitore saranno sottoposte all'assemblea straordinaria.

7. Condizioni

7.1 L'efficacia della manovra è subordinata: (i) alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dell'investitore; (ii) all'omologazione; (iii) al mantenimento delle linee di anticipo fatture per almeno euro 1.200.000 di accordato; (iv) alla conferma da parte dei fornitori indicati come strategici della prosecuzione delle forniture alle condizioni correnti.

7.2 La Società si impegna a non assumere nuovo indebitamento finanziario, salvo la finanza interinale eventualmente autorizzata, e a non distribuire utili o riserve fino all'integrale esecuzione del piano.

8. Raccolta delle adesioni

8.1 Nei giorni immediatamente successivi alla data del presente documento la Società invierà a ciascun creditore una scheda con l'indicazione della posizione, dell'importo attribuito, della classe di appartenenza e del trattamento ipotizzato, chiedendo di manifestare l'adesione o il dissenso.

8.2 La raccolta è affidata allo Studio Bellei di Modena, che riconcilia le schede con l'elenco creditori e riferisce settimanalmente alla Società.

8.3 Le manifestazioni raccolte in questa fase precedono il deposito e saranno richieste nuovamente sul testo depositato.

9. Tempistica indicativa

Attività	Termine
Chiusura del piano industriale aggiornato	10 settembre 2029
Chiusura del prospetto di ripartizione	12 settembre 2029
Raccolta delle adesioni dei creditori sulla bozza	13 settembre 2029
Deposito della domanda	entro il 15 ottobre 2029

10. Allegati

1. Perizia estimativa ing. Loris Baraldi, bozza del 24 agosto 2029 (compendio di Fiorano Modenese).
2. Elenco creditori riconciliato a cura del chief restructuring officer, in aggiornamento.

3. Piano industriale 2030-2035, versione in aggiornamento a cura di Melotti & Associati.
4. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2029.

Fiorano Modenese, 3 settembre 2029

Orsenga Ceramiche S.p.A. ing. Corrado Orsenga — Presidente e Amministratore delegato

(bozza non sottoscritta)